

감사결과 처분요구서

처분요구 번호	2021-129	처분요구일자	2021.11.04.
처 분 종 류	시정		
관 계 부 서	○○○○부(●●●●팀)		
제 목	각종 보험료 및 산업안전보건관리비 관련규정 미준수		

지적내용

1. 업무개요

공사·용역 및 물품제조 계약 시 국민건강보험료, 노인장기요양보험료, 국민연금보험료, 퇴직급여충당금 및 퇴직공제부금, 산업안전관리비는 관련법령 및 규정에 따라 사업비에 포함해야 한다.

2. 관련법령 및 판단기준

가. 산업안전보건관리비 계상관련

「산업안전보건법」 제30조 및 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」(고용노동부 고시) 제3조, 제4조, 제5조 및 제7조에 따르면 산업안전보건관리비는 근로자의 산업재해 예방을 위하여 예정가격 작성 시 안전시설비, 개인보호구 등에 사용하도록 하며 공사금액 및 종류에 따라 계상기준을 달리 적용하도록 되어 있다.

나. 보험료 및 퇴직공제부금 계상관련

계약예규 정부입찰·계약 집행기준 제91조, 제92조에 따르면 계약담당자는 공사·용역 및 물품제조 계약에 있어 국민건강보험료, 노인장기요양보험료, 국민연금보험료, 퇴직급여충당금 및 퇴직공제부금은 관련법령에 정하는 기준에 따라 각각 계상해야 한다.

- * 퇴직급여충당금의 경우 시행규칙 제23조의3 각호에 해당하는 용역계약에 한하여 적용하며 퇴직공제부금은 「건설근로자의 고용개선 등에 관한 법률」 제10조에서 규정한 건설공사에 한하여 적용

3. 감사결과 확인된 문제점

고용노동부는 예정가격 작성 시 계상된 산업안전관리비가 입찰과정에서 낙찰률을 적용하여 감액되는 것을 방지하기 위하여 19.1.1부터 체결하는 계약부터 예정가격 작성 시 계상된 산업안전보건관리비를 금액 조정 없이 반영하여야 한다는 사실을 입찰참가자에게 사전 고지하거나 입찰공고문 등에 명시하도록 「산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」(18.10.5.)을 개정하였다.

또한 계약예규 정부입찰·계약 집행기준 제93조에 따르면 계약담당자는 국민건강보험료 등 사후정산과 관련하여 입찰공고 등에 명시하여 예정가격 작성 시 계상된 금액을 조정 없이 반영하여 계약을 체결하여야 한다.

그런데 보험료 등을 조정하여 계약을 체결하였으며, 준공 시 정산하는 항목인 보험료 등에 낙찰률을 적용하여 산정한 결과 [표1]의 차액이 정산하지 않는 비목에 추가로 포함되므로 계약자에게 유리하게 계약내역서가 작성되었다.

【표1】 보험료 등 현황

사업명	보험료 등	내역서(A)	계약서(B)	차액(A-B)
◇◇◇◇◇ ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ ◇◇◇◇◇	산업안전보건관리비	831,164	801,889	29,275
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ ◆◆공사	건강보험료	815,606	439,022	376,584
	연금보험료	1,136,293	611,640	524,653
	노인장기요양보험료	694,408	37,360	657,048
	퇴직공제부금비	580,772	312,615	268,157
	산업안전보건관리비	788,145	464,289	323,856

따라서 국민건강보험료 등 보험료와 산업안전보건관리비를 관련규정에 따라 적정하게 계상할 필요가 있다.

관련부서 및 해당부서 의견

해당부서에서는 지적사항에 대해 별다른 이견을 제기하지 않았으며 향후 관련규정을 준수하겠다고 하였다.

조치할 사항

인천공항에너지(주) 사장(●●●●팀장)은 각종 보험료, 퇴직공제부금비 및 산업안전보건관리비를 관련규정에 따라 철저히 계상하시기 바랍니다. (시정)

인천국제공항공사 상임감사위원

직 인 생 략